

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



គណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា

លេខៈ ២២០០/១០ស.ស.វ/គ.វ.ក

សេចក្តីសម្រេច

ស្តីពី

ក្រមសីលធម៌វិស្វករនៃគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៨ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៩ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៥០៩/៥០៥ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកំណត់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១២៩អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា
- បានឃើញរបាយការណ៍ស្តីពីការប្រជុំពិភាក្សាលើខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចក្រមសីលធម៌វិស្វករនៃគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
- យោងតាមការស្នើសុំពីអគ្គលេខាធិការគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា

សម្រេច

ជំពូកទី១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ ១.

សេចក្តីសម្រេចនេះមានគោលដៅកំណត់អំពីក្រមសីលធម៌វិស្វករនៃគណៈវិស្វកម្មកម្ពុជា។

[Signature]

ប្រការ ២.

សេចក្តីសម្រេចនេះមានគោលបំណងដូចតទៅ៖

- លើកកម្ពស់សីលធម៌របស់វិស្វករ
- លើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុចរិតភាពក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្ម
- លើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រតិបត្តិរបស់វិស្វករ
- ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

ប្រការ ៣.

សេចក្តីសម្រេចនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រប់វិស្វករនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា ដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី២

ករណីយកិច្ចវិស្វករចំពោះវិជ្ជាជីវៈ

ប្រការ ៤.

ទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ វិស្វករត្រូវប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយគុណធម៌មានជាអាទិ៍សុចរិតភាព និងការទទួលខុសត្រូវ។

ប្រការ ៥.

វិស្វករត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងកិត្តិយសនៃវិជ្ជាជីវៈ។

ប្រការ ៦.

វិស្វករត្រូវមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈក្នុងការបំពេញការងារដោយធានាគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រតិបត្តិ ព្រមទាំងគិតគូរដល់អត្ថប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ។

ប្រការ ៧.

វិស្វករត្រូវសម្រិតសម្រាំង និងបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនជានិច្ចឲ្យបានសមស្របតាមការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ វិស្វករត្រូវចូលរួមវាយតម្លៃលើការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈប្រសិនបើមានការស្នើសុំ។

ប្រការ ៨.

នៅពេលចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈតាមមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអ្វីក៏ដោយ វិស្វករត្រូវលើកឡើងតែទិន្នន័យទាំងឡាយណាដែលមានទ្រឹក្សណ៍ច្បាស់លាស់។

ប្រការ ៩.

វិស្វករអាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវការប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន ប្រសិនបើការផ្សព្វផ្សាយនោះមានគុណប្រយោជន៍ដល់វិស័យវិស្វកម្ម និងមិនបង្កឲ្យអាប់ឱនដល់វិជ្ជាជីវៈ។

ការផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កឲ្យអាប់ឱនដល់វិជ្ជាជីវៈជាមួយមាន៖

- ការផ្សព្វផ្សាយដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ បោកបញ្ឆោត ឬក្លែងបន្លំដែលមិនស័ក្តិសម ទៅនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វិស្វករ
- ការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្តិនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Handwritten signature

ប្រការ ១០.

វិស្វកម្មមិនត្រូវបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈចំពោះគម្រោងទាំងឡាយរបស់វិស្វករដទៃ ប្រសិនបើ មិនមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់គម្រោង។

ប្រការ ១១.

វិស្វកម្មមិនត្រូវផ្តល់របាយការណ៍លម្អៀង ឬលិខិតក្លែងបន្លំឡើយ។

ប្រការ ១២.

វិស្វកម្មមិនត្រូវជួយ ឬគាំទ្រអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មខុសច្បាប់ឡើយ។

ប្រការ ១៣.

ទោះស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃវិជ្ជាជីវៈក៏ដោយ វិស្វករត្រូវជៀសវាងប្រព្រឹត្តនូវអំពើទាំងឡាយណា ដែលអាចធ្វើឲ្យអាប់ឱនដល់វិជ្ជាជីវៈ កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួន។

ជំពូកទី៣

ករណីយកិច្ចវិស្វករចំពោះវិស្វករ

ប្រការ ១៤.

វិស្វករត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាសហភាគរៈល្អជានិច្ចជាមួយគ្នា។ វិស្វករដែលមានទំនាស់នឹងគ្នា ត្រូវ ព្យាយាមដោះស្រាយតាមការផ្សះផ្សាដោយសន្តិវិធី ក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វករ។
វិស្វករត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលមានទុក្ខលំបាក។
វិស្វករមិនត្រូវរុករានការងាររបស់វិស្វករដទៃឡើយ។

ប្រការ ១៥.

ការពង្វាង ឬការប៉ុនប៉ងពង្វាងបង្កើនអតិថិភាព ត្រូវហាមឃាត់។

ប្រការ ១៦.

វិស្វកម្មមិនត្រូវប្រើឥទ្ធិពល ឬសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដោយបំពានលើវិស្វករដទៃទៀតដើម្បីបានទទួល ការងារពីអតិថិជន ឬនិយោជកឡើយ។

ប្រការ ១៧.

វិស្វកម្មមិនត្រូវបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិជ្ជាជីវៈ ឬធុរកិច្ចរបស់វិស្វករដទៃ ទោះដោយប្រយោលក្តី ឬដោយ ផ្ទាល់ក្តី។

ប្រការ ១៨.

វិស្វករត្រូវគោរពឋានៈ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វិស្វករដទៃ។

ប្រការ ១៩.

វិស្វករត្រូវចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទៅឲ្យវិស្វករដទៃ និងអ្នកជំនាន់ក្រោយ។

Handwritten signature and text

ជំពូកទី៤
ករណីយកិច្ចវិស្វកម្មចំពោះអតិថិជន និងនិយោជក

ប្រការ ២០.

វិស្វកម្មមិនត្រូវបោះបង់ឥស្សរភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដាច់ខាត ទោះស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ។

ប្រការ ២១.

នៅពេលព្រមទទួលអនុវត្តគម្រោងវិស្វកម្ម វិស្វកម្មត្រូវធានាប្រតិបត្តិដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្មោះត្រង់ សុចរិត និងទទួលខុសត្រូវដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបើចាំបាច់ត្រូវរកជំនួយពីអ្នកដែល មានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង។

ប្រការ ២២.

វិស្វកម្មមិនត្រូវបង្ហាញពីមានសម្ងាត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធុរកិច្ច ឬបច្ចេកវិទ្យារបស់អតិថិជន ឬនិយោជក ដោយគ្មានការយល់ព្រមឡើយ។

ប្រការ ២៣.

វិស្វកម្មមិនត្រូវផ្តល់យោបល់វិជ្ជាជីវៈដែលខ្លួនមិនច្បាស់លាស់ ឬមិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្លួនដល់ អតិថិជន ឬនិយោជកឡើយ។

ជំពូកទី៥
ករណីយកិច្ចវិស្វកម្មចំពោះសាធារណជន

ប្រការ ២៤.

វិស្វកម្មត្រូវគិតគូរជានិច្ចដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងផលប៉ះពាល់ដែលស្តែងចេញពី ការងាររបស់ខ្លួនចំពោះសុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន។

ប្រការ ២៥.

ប្រសិនបើសង្កេតឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយ ដែលអាចបង្កមហន្តរាយ ដល់សាធារណជន វិស្វកម្មត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បី បានជ្រាប និងមានវិធានការដោះស្រាយ។

ជំពូកទី៦
អំពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្ម
ផ្នែកទី១
គោលការណ៍រួម

ប្រការ ២៦.

ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្មជាការងារផ្ទាល់របស់វិស្វកម្មម្នាក់ៗ។ វិស្វកម្មត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះ សេចក្តីសម្រេច និងការប្រតិបត្តិទាំងឡាយរបស់ខ្លួន។



ប្រការ ២៧.

វិស្វករត្រូវមាននីតិសម្បទា និងសមត្ថភាពជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្ម។
វិស្វករមិនត្រូវផ្ដើមធ្វើ ឬប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យណាដែលហួសពីសមត្ថភាព បទពិសោធន៍ និងមធ្យោបាយ
ដែលមានឡើយ។

**ផ្នែកទី២
ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ**

ប្រការ ២៨.

វិស្វករទទួលបន្ទុកជាវិស្វករត្រួតពិនិត្យមិនអាចជាវិស្វករប្រតិបត្តិលើគម្រោងវិស្វកម្ម ដែលវិស្វករនោះ
ត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើយ។

ប្រការ ២៩.

នៅក្នុងបេសកកម្ម វិស្វករត្រួតពិនិត្យត្រូវហ៊ានបដិសេធសំណួរទាំងឡាយ ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ច សមត្ថភាព និងលទ្ធភាពជំនាញរបស់ខ្លួនឡើយ។

ប្រការ ៣០.

វិស្វករត្រួតពិនិត្យត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់វិស្វករប្រតិបត្តិអំពីបេសកកម្ម និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលបេសកកម្មនេះ
ត្រូវអនុវត្ត និងកំណត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួន។

វិស្វករត្រួតពិនិត្យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយស្ដី និងមិនត្រូវបញ្ចេញការសម្ងាត់ ឬមិនត្រូវវាយ
តម្លៃ ដោយពុំមានហេតុផលច្បាស់ឡើយ។

វិស្វករត្រួតពិនិត្យមិនត្រូវលម្អៀងការសន្និដ្ឋានទេ។

ប្រការ ៣១.

វិស្វករត្រួតពិនិត្យមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកក្នុងការប្រតិបត្តិគម្រោងវិស្វកម្មឡើយ លើកលែងតែមាន
បទប្បញ្ញត្តិផ្ទុយពីនេះដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

ប្រការ ៣២.

វិស្វករត្រួតពិនិត្យត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះរដ្ឋអំណាច ឬអង្គភាពដែលបានអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើ
ការងារនេះ។ វិស្វករត្រួតពិនិត្យអាចផ្តល់ជូនរដ្ឋអំណាច ឬអង្គភាពទាំងនោះតែសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើវិស័យ
រដ្ឋបាល ដោយមិនបាច់បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃបច្ចេកទេសវិស្វកម្មទេ។

**ផ្នែកទី៣
ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈកោសល្យវិច័យ**

ប្រការ ៣៣.

វិស្វករម្នាក់មិនអាចដើរតួនាទីជាវិស្វករកោសល្យវិច័យ និងជាវិស្វករអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងវិស្វកម្ម
តែមួយបានឡើយ។ វិស្វករមិនត្រូវទទួលបេសកកម្មកោសល្យវិច័យលើការងារណាមួយដែលជាប់ទាក់ទង
នឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។

Handwritten signature

ប្រការ ៣៤.

នៅក្នុងបេសកកម្មវិស្វករកោសល្យវិថីយត្រូវបដិសេធសំណួរទាំងឡាយ ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច សមត្ថភាព និងលទ្ធភាពជំនាញរបស់ខ្លួន។

ប្រការ ៣៥.

មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តកោសល្យវិថីយ វិស្វករកោសល្យវិថីយត្រូវប្រាប់អ្នកដែលត្រូវពិនិត្យអំពីបេសកកម្ម និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់។

ប្រការ ៣៦.

ក្នុងរបាយការណ៍ វិស្វករកោសល្យវិថីយត្រូវបង្ហាញតែទង្វើករណីណាដែលជាចម្លើយផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរដែលបានលើកឡើង។ វិស្វករកោសល្យវិថីយមិនត្រូវបង្ហាញពីអ្វីដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវត្ថុកោសល្យវិថីយនោះឡើយ។

វិស្វករកោសល្យវិថីយត្រូវបំពេញបេសកកម្មដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

**ជំពូកទី ៧
ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យ**

ប្រការ ៣៧.

វិស្វករចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជា ដែលបានប្រព្រឹត្តជ្វុយនឹងក្រមសីលធម៌វិស្វករនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិស័យណាមួយ ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៣១ នៃព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា។

ប្រការ ៣៨.

ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញដោយចេតនាជូនអគ្គលេខាធិការគណៈវិស្វករកម្ពុជា ដោយវិស្វករចុះបញ្ជីណាម្នាក់អាចនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ខាងវិស័យ។

ប្រការ ៣៩.

ក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វកររាជធានី ខេត្ត មានកាតព្វកិច្ចឃ្លាំមើលការគោរពប្រតិបត្តិរបស់វិស្វករចុះបញ្ជីតាមក្រមសីលធម៌ វិស្វករនេះ។

ប្រការ ៤០.

ជនទាំងឡាយណាដែលក្លែងបន្លំជាវិស្វករចុះបញ្ជី ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

**ជំពូកទី ៨
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ ៤១.

នៅពេលសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគ.វ.ក វិស្វករទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិស្វករនេះ។



ប្រការ ៤២.

វិស្វកម្មត្រូវអនុវត្តតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃជំនាញឯកទេសវិស្វកម្មនីមួយៗ ដែលបានកំណត់ជាផ្លូវការ។

ប្រការ ៤៣.

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ ៤៤.

សេចក្តីសម្រេចនេះ មានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ១២ ឆ្នាំ២០១០

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័ន



សុខ អាន